

[별표 3]

과징금 감면대상량 및 감면금액의 구체적인 산정기준(제10조 관련)

1. 제3조제1항에 따라 과징금 감면신청서를 제출한 자의 감면사유가 인정되는 경우 그 과징금 감면대상량의 산정방법은 다음과 같다.

가. 바이오가스 의무생산자가 1일 바이오가스 생산규모가 $1,000\text{Nm}^3$ 이상인 바이오가스 생산시설 설치공사에 착공한 경우 : 착공 시점의 최종 실시설계보고서상의 연간 바이오가스 생산 규모(예: $100\text{만Nm}^3/\text{년}$)에 해당하는 바이오가스 양

나. 공공의무생산자의 유기성 폐자원별 발생량에 바이오가스 회수·생산계수를 곱한 값의 합이 $365,000\text{Nm}^3$ 이하인 경우 : 목표미달성량 전부에 해당하는 양

다. 천재지변이나 그 밖에 이에 준하는 재해로 인해 바이오가스 생산시설을 적정하게 운영할 수 없었거나 위탁처리를 할 수 없었던 경우 : 다음 구분에 따른 바이오가스 양

1) 바이오가스 생산시설을 적정하게 운영할 수 없는 경우 : 선포문 등에 따른 재난사태 선포일 또는 특별재난지역 지정일부터 재난사태 해제일까지 중 생산목표연도에 해당하는 일자에 바이오가스 생산시설 시설용량(예: 음식물류폐기물 80톤/일)과 각각의 유기성 폐자원별 생산계수를 곱해 산출된 바이오가스 양

2) 위탁처리를 할 수 없었던 경우 : 위탁처리 하거나 운영할 수 없는 일자(선포문 등에 따른 재난사태 선포일 또는 특별재난지역 지정일부터 재난사태 해제일까지를 말한다) 동안 해당하는 시설에 반입가능한 유기성폐자원 반입량(계약상 유기성폐자원 반입량을 말한다)에 각각의 유기성폐자원 별 생산계수를 곱해 산출된 바이오가스 양

라. 시설 개선·보수 또는 불가피한 장애로 인해 바이오가스 생산시설을 적정하게 운영할 수 없었던 경우 : 다음 구분에 따른 바이오가스 양

1) 시설 개·보수 사업계획서 등에서 확인 가능한 시설을 운영할 수 없었던 시기 중 생산목표연도에 해당하는 일자에 바이오가스 생산시설 시설용량(예: 음식물류폐기물 80톤/일)과 각각의 유기성 폐자원별 생산계수를 곱해 산출된 바이오가스 양

2) 위탁처리를 할 수 없었던 경우 : 운영할 수 없는 일자동안 해당하는 시설에 반입가능한 유기성폐자원 반입량(계약상 유기성폐자원 반입량을 말한다)에 각각의 유기성폐자원 별 생산계수를 곱해 산출된 바이오가스 양

마. 유기성 폐자원을 활용하여 바이오가스 생산 외의 방법으로 「온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률」 제30조에 따른 외부사업 온실가스 감축량

을 인증받은 경우 : 온실가스 감축량을 인증받는 데 활용된 유기성 폐자원에 각각의 유기성 폐자원별 생산계수를 곱해 산출된 바이오가스 양. 단, 해당 바이오가스의 양은 생산목표량의 100분의 25를 초과할 수 없다.

바. 민간의무생산자가 바이오가스 생산시설을 설치하기 위하여 「환경영향평가법」에 따른 환경영향평가 절차를 거치고 있는 경우 : 환경영향평가서 작성 용역 착수일부터 준공일까지, 환경영향평가 사업등록 확인서 내 평가서 접수일부터 평가 협의 완료일까지 중 생산목표연도에 해당하는 일자에 일당 바이오가스 예상생산량을 곱하여 산출된 바이오가스 양. 이 경우 바이오가스 예상생산량은 타당성 조사 및 기본계획 상 계획 시설용량(예: 음식물류폐기물 80톤/일 등)에 유기성 폐자원별 바이오가스 생산계수를 곱해 산출한다.

사. 「폐기물관리법」 제25조에 따른 폐기물처리업 허가 등 바이오가스 생산시설의 설치를 위한 각종 인가·허가 과정에서 민간의무생산자에게 책임을 물을 수 없는 사유로 그 절차가 지연되거나 진행이 어려운 경우 : 바이오가스 생산시설의 설치를 위한 인가·허가 등을 신청한 날부터 해당 인가·허가 등을 받은 날까지 중 생산목표연도에 해당하는 일자에 일당 바이오가스 예상생산량을 곱하여 산출된 바이오가스 양. 이 경우 예상생산량은 타당성 조사 및 기본계획 상 계획 시설용량(예: 음식물류폐기물 80톤/일 등)에 유기성 폐자원별 바이오가스 생산계수를 곱해 산출한다.

아. 민간의무생산자 중 유기성 폐자원을 배출하는 사업자가 같거나 인접한 특별자치시, 특별자치도 및 시·군·구 내에 위탁 가능한 바이오가스 생산시설이 없어 유기성 폐자원을 위탁처리할 수 없었던 경우 : 목표미달성량 전부에 해당하는 양

자. 격리와 가축사육시설 폐쇄 명령 및 가축 등에 대한 일시 이동중지로 해당 시설 및 해당 지역의 가축분뇨 위탁처리 및 반입이 불가한 경우 : 가축분뇨 이동금지 등의 명령일부터 명령해제일까지의 일자 중 생산목표연도에 해당하는 일자에 가축분뇨발생량(돼지분뇨발생량을 말한다) 또는 생산목표 연도 일평균 반입량(돼지분뇨 반입량을 말한다)과 유기성 폐자원별 생산계수를 곱해 산출된 바이오가스 양

2. 과징금 감면금액의 구체적인 산정방법은 다음과 같다.

$\text{과징금 감면금액} = \text{이 별표의 제1호 각 목의 구분에 따라 산정된 과징금 감면대상량의 합} \times \text{제3조에 따른 금액}$
--

비고 : 과징금 감면금액이 과징금 부과금액을 초과하는 경우 과징금 감면금액은 과징금 부과금액과 같은 금액으로 산정한다.